



PUTUSAN
Nomor 1474 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TENGKU SALBIAH binti TENGKU KONTIL, bertempat tinggal di Dusun Kuala Mandau, RT 001, RW 002, Kelurahan Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanti Fitriani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wanti Fitriani, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 125A, Lantai 3, Komplek BRI, Tangkerang Selatan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TENGKU NURIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Sejahtera, Tj. Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari, Blok C, Nomor 6, Kelurahan Tangkeran Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, RT 01, RW 08, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;
2. **KEPALA DESA/PENGHULU KAMPUNG BUATAN I**, yang diwakili oleh Penghulu Kampung Buatan I, Ali Parmidi, beralamat di Jalan Raya Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



kuasa kepada Asrafli, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

3. **KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KOTO GASIB**, yang diwakili oleh Tumilah, S.Pt., beralamat di Jalan Pelajar, Desa/Kampung Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrafli, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;
4. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Mahadar, S.Pd., M.M., beralamat di Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrafli, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah perkebunan yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yaitu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Penggugat ± 90 m (sembilan puluh meter),
 - b. Selatan berbatasan dengan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Martius ± 100 m (seratus meter),
 - c. Barat berbatasan dengan Penggugat ± 60 m (enam puluh meter),
 - d. Timur berbatas dengan jalan umum ± 60 m (enam puluh meter),adalah cacat hukum;
4. Menyatakan tanah perkebunan yang dahulunya terletak di Kampung Buatan I, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis dan setelah pemekaran Kabupaten Siak Sri Indrapura maka berubah menjadi terletak di Jalan Pelajar, Desa/Kampung Buatan I, Kecamatan Kota Gasib, Kabupaten Siak yang dikuasai dan didirikan bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Koto Gasib oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Penggugat ± 90 m (sembilan puluh meter),
 - b. Selatan berbatasan dengan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Martius ± 100 m (seratus meter),
 - c. Barat berbatasan dengan Penggugat ± 60 m (enam puluh meter),
 - d. Timur berbatas dengan jalan umum ± 60 m (enam puluh meter),adalah milik Penggugat yang sah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah yang dihibahkan secara keseluruhannya;



7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*), banding dan, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai wewenang *absolute*;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error ini persona*;
3. Gugatan Penggugat pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error ini persona*;
3. Gugatan Penggugat pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error ini persona*;
3. Gugatan Penggugat pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 19 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 224/Pdt/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt/2022/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 224/Pdt/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut;

Atau

Mengadili Sendiri:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 224/Pdt/2022/PT Pbr, tanggal 15 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 19 Oktober 2022;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;
3. Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis/Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II, III dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Januari 2023 dan 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Januari 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Januari 2023 dan 25 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya terhadap objek sengketa seluas $\pm 81.972 \text{ m}^2$ (delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang berasal dari Tengku Kontel alias Tengku Kontil karena bukti berupa Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 8 Juli 1980 bukanlah termasuk alas hak atas

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



tanah yang dapat membuktikan kepemilikan atas tanah, terlebih pembukaan lahan dengan luas $\pm 81.972 \text{ m}^2$ (delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) seharusnya dilakukan dengan izin dari Bupati dan bukan penghulu kampung, dimana berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, untuk pembukaan lahan yang luasnya lebih dari 2 ha (dua hektar) diberikan dengan izin Bupati, oleh karena itu penghulu kampung tidak mempunyai kewenangan memberi izin pembukaan lahan, sementara sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tengku Sayang telah menguasai dan menanam serta mengambil hasil di tanah objek sengketa, dimana setelah meninggalnya Tengku Sayang, penguasaan terhadap objek sengketa diteruskan oleh ahli warisnya yang turut memanen hasil lahan perkebunan tersebut dan kemudian pada tahun 2004 tanah seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$ (lima ribu tujuh ratus meter persegi) oleh Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat II dan di atas tanah tersebut telah dibangun SMP Negeri 3 Koto Gasib, dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III dan IV bukanlah perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu tepat pertimbangan *judex facti* yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TENGKU SALBIAH binti TENGKU KONTIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TENGKU SALBIAH binti TENGKU KONTIL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irmazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1474 K/Pdt/2023